拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５７４６４５
起案日	令和　７年１２月１１日
特許庁審査官	今川　悟　　７８９２　５Ｂ００
特許出願人代理人	田中　伸一郎（ほか　８名）　様
適用条文	第３７条（単一性） 第２９条第１項第３号（新規性） 第２９条第２項（進歩性） 第３６条第６項第２号（明確性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（発明の単一性）この出願は、下記の点で特許法第３７条に規定する要件を満たしていない。
２．（新規性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。
３．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
４．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（発明の単一性）について

１．特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定
本願の請求項１に係る発明に、

「前記自動化記述に応答して自動化アクションプランを提供するように構成された自動化管理回路」、
「前記自動化アクションプランに応答して自動化コマンドを提供するように構成された自動化実行回路」
　という特別な技術的特徴が発見された。
　一方で、請求項４４-４９に係る発明は、請求項１に係る発明と、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しない。
　したがって、請求項１に係る発明と、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する請求項２-４３、５０-５６に係る発明を、審査対象とする。

２．審査の効率性に基づく審査対象の決定
　請求項４４-４９に係る発明は、請求項１に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明ではない。
　そして、請求項４４-４９に係る発明は、審査対象とされた発明を審査した結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明ではなく、当該発明とまとめて審査を行うことが効率的であるといえる他の事情も無い。

　したがって、請求項４４-４９に係る発明は、特許法第３７条以外の要件についての審査対象としない。

　なお、この出願は出願日が平成１９年４月１日以降であるから、補正に当たっては、同法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意されたい。

●理由２（新規性）、理由３（進歩性）について

・請求項　1-4、8、１０-１３、１６-１９、２２-２８、３０、３３-３４、３９-４２
・引用文献等　1
・備考
（請求項1-4、8、１１-１２、２２-２５、３９、４２について）
　引用文献１（特に、段落[００２８]-[００４１]、図1-2等）には、車両を運転する際に運転者を支援するためのシステム１について記載されており、音声命令から分析（「解釈」）された要求（「自動化記述」、「タスク記述」）の情報、感知された上記車両の環境、及び、特定された交通規則に基づいて交通状況（「自動化アクションプラン」）が分析され、当該交通状況を分析した後に出力情報（「自動化コマンド」）が生成され、応答としての上記出力情報をディスプレイ１６．３、ヘッドアップディスプレイ１６．２、ステアリングホイール、シ

ート、又は、パドル（「エンドポイント」）に出力する（「応答を実施する」）ことが記載されている。
　車両の制御に関わる要求であれば、「車両のポリシー」を含んでいるといえる。また、引用文献１には明示的に示されていないものの、要求に応じた車両の物理的な制御を実現するためにアクチュエータに対して出力が行われる構成であることは自明である。
　また、運転者に対して出力される情報は、「レポート」に相当する。

（請求項１０、２６、２９、４０-４１について）
　引用文献１の段落[００４５]によれば、システムが、通行権を有する他のすべての交通参加者が通過して（「事象を検出」）、意図した操縦を運転者が直ちに開始できるようになったら、当該運転者に通知を行う構成が記載されている。

（請求項１３、１６-１９、２８、３０について）
　引用文献１の段落[００３３]等によれば、上記システム１は要求された情報に対する出力のタイミングを決定する構成であるから、音声命令から「自動化トリガ記述及び自動化アクション記述を解釈」しているといえて、また、スケジューリングしているといえる。

（請求項３３-３４について）
　引用文献１の段落[００２０]-[００２４]によれば、上記交通規則は、国や地域や道路状況に応じて、安全な走行速度（「車両動作パラメータ」、「外部動作パラメータ」、「故障値」、「状態値」）に関する示唆を含む応答を与えるものであり、「マップ記述」に相当する。

　してみれば、請求項１-４、８、１０-１３、１６-１９、２２-２８、３０、３３-３４、３９-４２に係る発明の発明特定事項と、引用文献１に記載の発明の発明特定事項との間に差異はない。
　よって、請求項１-４、８、１０-１３、１６-１９、２２-２８、３０、３３-３４、３９-４２に係る発明は、引用文献１に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。
　また、請求項１-４、８、１０-１３、１６-１９、２２-２８、３０、３３-３４、３９-４２に係る発明は、引用文献１に記載された発明に基づいて、当業者が容易になし得たものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができない。

●理由３（進歩性）について

・請求項　５-６、１４-１５
・引用文献等　１
・備考
　引用文献１には、理由２で述べた発明が記載されている。
（請求項５-６について）
　応答を出力するエンドポイントとして、単にセンサやコントローラを採用すること自体に格別の困難性は生じない。
（請求項１４-１５について）
　上述した通り引用文献１には、システム１が出力を行うタイミングにフィードバック（「トリガ評価値」）を与える構成が記載されており、タイミングを調整する上で「トリガ事象値」を決定する構成とすることは、当業者が適宜なし得た設計的事項である。

　よって、請求項５-６、１４-１５に係る発明は、引用文献１に記載された発明に基づいて、当業者が容易になし得たものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができない。

・請求項　２０-２１、４３
・引用文献等　１-２
・備考
　引用文献２（特に、段落[００２６]、[００３５]-[００３６]）に示されるように、車両において処理が繰り返し実行される構成や制御の中断処理が行われる構成は周知技術である。

　よって、請求項２０-２１、４３に係る発明は、引用文献１-２に記載された発明に基づいて、当業者が容易になし得たものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができない。

・請求項　３１-３２、５０-５６
・引用文献等　１、３
・備考
　引用文献３（特に、段落[００３１]、[００４１]、[００６５]等）には、自動運転車両の乗員から自然言語で音声入力された元の運転操作指示文に基づいて運転操作量を決定する制御パラメーターを決定する構成が記載されている。また、引用文献３の段落[００５９]-[００６５]には、自動運転車両の乗員から自然言語で音声入力された元の運転操作指示文に基づいて自動運転が行われている途中に、追加の運転操作指示文が入力された場合について記載されており、ここでは

追加の指示が優先される構成であり、さらに元の制御内容は変更され、削除される構成であるといえる。また、情報処理の分野において、制御内容が階層化される構成は一般的なものである。

よって、請求項３１-３２、５０-５６に係る発明は、引用文献１、３に記載された発明に基づいて、当業者が容易になし得たものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができない。

・請求項　３５-３７
・引用文献等　１
・備考
引用文献１の段落[００２０]-[００２４]の記載によれば、上記システム１は、濡れた道路や雪などの道路状況を考慮に入れることで、適用可能な速度制限が適切かどうか、またはスリップを避けるためにさらに速度を下げることが推奨されるかどうかを判断する構成であるが、どのような状況でどの程度の速度に制限するべきかという判断を、集計データや統計データに基づいて判断する構成とすることに格別の困難性は生じない。

よって、請求項３５-３７に係る発明は、引用文献１に記載された発明に基づいて、当業者が容易になし得たものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができない。

●理由４（明確性）について

・請求項　１-４３
請求項１には、「前記複数のエンドポイントのうちのエンドポイントは」との記載があるが、複数のエンドポイントのうちのどのようなエンドポイントを対象として記載しているのかが日本語として理解することができず（例えば、「～のうちの任意の～」、「～のうちの特定の～」、「～のうちの少なくとも１つの～」等の表現であれば理解できる。）、請求項１に係る発明を把握することができない。
請求項４-５、１３、２２、３０、３９についても同様であり、また、請求項１、４-５、１３、２２、３０、３９のいずれかを引用する請求項２-３、６-１２、１４-２１、２３-２９、３１-３８、４０-４３についても同様の点が指摘される。

本願の請求項１７には「前記自動化トリガプラン」との記載があるが、この記載よりも前に「自動化トリガプラン」の記載が無く、「前記自動化トリガプラン」が何を指し示しているのかが不明確である。

本願の請求項３７には「前記統計分析記述」との記載があるが、この記載よりも前に「統計分析記述」の記載が無く、「前記統計分析記述」が何を指し示しているのかが不明確である。
また、請求項３７を引用する請求項３８にも同様の点が指摘される。

本願の請求項３９には「前記自動化アクション記述」との記載があるが、この記載よりも前に「自動化アクション記述」の記載が無く、「前記自動化アクション記述」が何を指し示しているのかが不明確である。
また、請求項３９を引用する請求項４０～４３にも同様の点が指摘される。

本願の請求項４２に記載の「状態機械動作」は、一般的な日本語ではなく、また、発明の詳細な説明を参酌してもどのような構成であるのかが理解できず、日本語としても技術的にも不明確である。

よって、請求項１-４３に係る発明は明確でない。

＜引用文献等一覧＞
１．特開２０１８-００５８８６号公報
２．特開２０２０-００６８１８号公報（周知技術を示す文献）
３．特開２０１９-１９９２１８号公報

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｇ０６Ｆ９／４４
・先行技術文献　　特開２０１９-０７４５１８号公報
　　中国特許出願公開第１１２０００４５２号明細書

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。
＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した箇所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考４、５）。
（２）補正は、この出願の国際出願日における国際特許出願の明細書若しくは図面（図面の中の説明に限る。）の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請

求の範囲の翻訳文（特許協力条約第１９条（１）の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文）又は国際出願日における国際特許出願の図面（図面の中の説明を除く。）（以下、翻訳文等という。）（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる翻訳文等（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。
審査第四部情報処理　今川　悟（いまがわ　さとる）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３５４４
※●●●●@jpo.go.jp（上記「●●●●」に置き換えて、「PA5B」と入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
太田　龍一	今川　悟	
３４６２	７８９２	